

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Quy chế cuộc đấu giá tài sản

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của bộ tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ vào Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 04/10/2024 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thanh lý, điều chuyển, thu hồi và điều chỉnh nhóm xe ô tô của các cơ quan, đơn vị;

Căn cứ vào Quyết định số 343/QĐ/TTNCC ngày 16/10/2024 của Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản công;

Căn cứ vào Biên bản định giá tài sản thanh lý ngày 17/10/2024 của Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An và các cơ quan có liên quan;

Căn cứ vào Quyết định số 436/QĐ/TTNCC ngày 23/12/2024 của Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá tài sản thanh lý;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-TTNCC ngày 17/01/2025 của Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HĐĐG-TS ngày 22/01/2025 được ký kết giữa Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế cuộc đấu giá tài sản” đối với tài sản đấu giá là Xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA; số loại HIACE TRH213L-

JEMDK; màu sơn: ghi hồng; số chỗ ngồi: 16; số khung: JTFRX21P509000324; số máy: 2TR-6160571; loại nhiên liệu: xăng; sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; biển số 37A-1042 theo Giấy đăng ký xe ô tô số 0000558 ngày 16/03/2006 và Giấy chứng nhận kiểm định số DB-1324306 ngày 02/04/2024 có hiệu lực hết ngày 01/07/2024. Do công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt thực hiện phiên đấu giá vào ngày 11/03/2025.

Điều 2: Các cơ quan, phòng ban, nhân viên, tổ chức, cá nhân liên quan và người tham gia đấu giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An;
- Người tham gia đấu giá;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Hồ Thị Thủy

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 67/QCDG-VAP ngày 24/02/2025
của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt)

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế cuộc đấu giá tài sản (“Quy chế này”) quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan do Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt tổ chức thực hiện đấu giá đối với tài sản xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA; số loại HIACE TRH213L-JEMDK; màu sơn: ghi hồng; số chỗ ngồi: 16; số khung: JTFRX21P509000324; số máy: 2TR-6160571; loại nhiên liệu: xăng; sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; biển số 37A-1042 theo Giấy đăng ký xe ô tô số 0000558 ngày 16/03/2006 và Giấy chứng nhận kiểm định số DB-1324306 ngày 02/04/2024 có hiệu lực hết ngày 01/07/2024.

Điều 2: Nguyên tắc đấu giá

- 2.1. Đảm bảo tính độc lập, trung thực, minh bạch, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật;
- 2.2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;
- 2.3. Người tham gia đấu giá không được trả thấp hơn giá khởi điểm;
- 2.4. Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật về đấu giá;
- 2.5. Kết quả cuộc đấu giá phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tôn trọng.

CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Điều 3: Thông tin tài sản đấu giá

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng Nghệ An

Địa chỉ: Phường Nghi Hương, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Việt

Địa chỉ: số 102, đường Hồ Bá Kiện, khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh

Thông báo đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

a) Tài sản đấu giá là: Xe ô tô khách nhãn hiệu TOYOTA; số loại HIACE TRH213L-JEMDK; màu sơn: ghi hồng; số chỗ ngồi: 16; số khung: JTFRX21P509000324; số máy: 2TR-6160571; loại nhiên liệu: xăng; sản xuất năm 2005 tại Việt Nam; biển số 37A-1042 theo Giấy đăng ký xe ô tô số 0000558 ngày 16/03/2006 và Giấy chứng nhận kiểm định số DB-1324306 ngày 02/04/2024 có hiệu lực hết ngày 01/07/2024.

b) Giá khởi điểm: 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng)

c) Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng)

d) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ

Lưu ý:

+ Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí, lệ phí khác. Các loại thuế, phí, lệ phí liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá nộp theo quy định của pháp luật.

+ Xe đã quá niên hạn sử dụng theo quy định, xuống cấp, hư hỏng nặng không thể sử dụng được, sửa chữa không có hiệu quả, không đảm bảo an toàn vận hành, sử dụng.

+ Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá khách hàng nộp trực tiếp ngay khi mua hồ sơ và không hoàn trả nếu khách hàng không nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

Điều 4: Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

Sáng từ 08 giờ đến 11 giờ 30 phút và chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 30 phút vào các ngày 26/02; 27/02 và 28/02/2025. Lưu ý: khách hàng liên hệ với công ty Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt để nhận giấy giới thiệu, hướng dẫn để xem tài sản.

Điều 5: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian: Từ 08 giờ ngày 24/02/2025 đến 16 giờ ngày 06/03/2025 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Việt; địa chỉ: số 102, đường Hồ Bá Kiện, khối 9, phường Quán Bàu, TP Vinh. Điện thoại: 0944.382.489 - Giám Đốc.

❖ Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty ban hành;

+ Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;

+ Quy chế cuộc đấu giá.

❖ Hồ sơ người tham gia đấu giá phải nộp khi đăng ký tham gia gồm:

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (ghi đầy đủ thông tin và ký, ghi rõ họ tên);

+ 02 bản sao CCCD/HC/ĐKKD trong thời gian quy định;

+ Văn bản ủy quyền (nếu có)..

Điều 6: Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Từ 08 giờ ngày 24/02/2025 đến 16 giờ ngày 06/03/2025, người tham gia đấu giá đáp ứng đủ các điều kiện tại mục 6.2 Quy chế này đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt để đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

6.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật;

- Cá nhân tham gia phải là người đứng tên trong đơn đăng ký tham gia đấu giá, nếu người khác tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền giữa người đăng ký tham gia và người được ủy quyền theo quy định pháp luật;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định;

- Nộp đủ số tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

❖ Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

+ Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó

Điều 7: Thời gian nộp tiền đặt trước và trả lại tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước:

Từ 08 giờ ngày 24/02 và đến 16 giờ ngày 06/03/2025, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau của Công ty:

➤ Chủ tài khoản: **CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÀI SẢN VIỆT**

+ Số tài khoản: **115 002 977 006** ngân hàng Vietinbank

+ Hoặc số tài khoản: **161 680 700 666 888** ngân hàng Eximbank

Nội dung ghi giấy nộp tiền: Họ và tên số CCCD nộp tiền DG xe ô tô 37A-1042. Ví dụ: Nguyễn Thị A 040189002345 nộp tiền DG xe ô tô 37A-1042.

Trường hợp người khác nộp thay (người nộp tiền không phải là người tham gia đấu giá): Ví dụ: Nguyễn Thị A 040189002345 nộp thay Nguyễn Văn B 040095123456 tiền DG xe ô tô 37A-1042.

Lưu ý:

+ Trường hợp khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản internet banking thì phải có giấy xác nhận của ngân hàng;

+ Khách hàng nộp tiền đặt trước thì phải đảm bảo tiền vào tài khoản nêu trên của Công ty trước 16 giờ ngày 06/03/2025 (sau thời gian này nếu khách hàng vẫn nộp

tiền vào tài khoản của Công ty thì đó là khách hàng tự nguyện nộp, không được tham gia đấu giá);

+ Khách hàng nộp tiền đặt trước phải bằng và đúng với số tiền đặt trước của tài sản đã đăng ký tham gia đấu giá (không được nộp tiền bằng nhiều lần, nhiều giấy nộp tiền) được quy định tại Thông báo đấu giá này;

+ Khách hàng đã nộp tiền đặt trước để tham gia đấu giá thì không được nộp thay tiền đặt trước cho người khác;

+ Một người chỉ được nộp tiền đặt trước thay cho một người khác, không được nộp tiền đặt trước thay cho nhiều người;

+ Khi đến tham gia đấu giá khách hàng phải mang theo giấy nộp tiền hoặc giấy xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng.

➤ Nếu khách hàng nộp tiền đặt trước không đúng các quy định nêu trên thì coi như không hợp lệ và không được tham gia đấu giá.

7.2. Thời gian trả lại tiền đặt trước do không trúng đấu giá:

Công ty trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá từ 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2025.

Điều 8: Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 11/03/2025; tại hội trường Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt; địa chỉ: số 102, đường Hồ Bá Kiện, khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh.

Thời gian kiểm tra, đóng dấu giấy nộp tiền/giấy xác nhận đã chuyển tiền của ngân hàng đối với người tham gia đấu giá: từ 07 giờ 30 phút ngày 11/03/2025.

Điều 9: Hình thức, phương thức đấu giá

- Hình thức: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá;
- Phương thức: Trả giá lên.

Điều 10: Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

10.1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

10.2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 10.1 Điều 10 của Quy chế đấu giá này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14;
- Rút lại giá đã trả, giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15.

Điều 11: Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá; Giá trả hợp lệ và giá trả không hợp lệ:

11.1. Bước giá, việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá:

- Bước giá: 1.000.000 đồng/01 bước giá (*Một triệu đồng trên một bước giá*);
- Bước giá được xác định là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề

11.2. Giá trả hợp lệ và giá trả không hợp lệ:

- Giá trả hợp lệ: Người tham gia đấu giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 (một) bước giá.
- Giá trả không hợp lệ: Người tham gia đấu giá trả thấp hơn giá khởi điểm. Người trả giá sau trả giá thấp hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

Điều 12: Rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá có thể yêu cầu rút lại hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bằng văn bản trước ngày tổ chức phiên đấu giá 02 ngày.

Điều 13: Những trường hợp không tổ chức phiên đấu giá/phiên đấu giá không thành

13.1. Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức phiên đấu giá;

13.2. Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:

- Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
- Tất cả những người đã đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ nhưng không tham dự phiên đấu giá;
- Tại phiên đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
- Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản;
- Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản mà không có người trả giá tiếp;
- Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản;
- Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ trong trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 2a Điều 49 của Luật Đấu giá tài sản..

Điều 14: Thủ tục và trình tự tiến hành phiên đấu giá

14.1. Thủ tục vào phòng tổ chức phiên đấu giá:

- Điểm danh để xác định người tham gia đấu giá đủ điều kiện tham dự phiên đấu giá;
- Người tham dự phiên đấu giá phải xuất trình CCCD/HC bản gốc; giấy nộp tiền và giấy ủy quyền (GUQ) nếu trường hợp nhận ủy quyền của người khác (*GUQ phải được xác nhận bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc do UBND phường/xã theo mẫu của Thông tư 20/2015/TT-BTP ngày 29/12/2015 của Bộ tư Pháp*);
- Trường hợp vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì phải có tài liệu xác nhận của cơ quan có thẩm quyền phù hợp quy định của pháp luật;
- Người tham dự phiên đấu giá phải nộp GUQ (*nếu có*) hoặc giấy tờ chứng minh vắng mặt vì lý do bất khả kháng (*nếu có*) trước thời điểm diễn ra phiên đấu giá.

14.2. Trình tự tiến hành phiên đấu giá:

- Mở đầu phiên đấu giá, đấu giá viên điều hành phiên đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc và các thành phần tham dự phiên đấu giá (*nếu có*); Công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; công

bỏ những người không đủ tư cách tham gia đấu giá (*nếu có*) và thông báo rõ lý do; nếu vắng mặt mà không có lý do hợp lệ thì coi như bỏ cuộc, không được quyền tham gia đấu giá;

- Đọc quy chế cuộc đấu giá, phổ biến nội quy;
- Giới thiệu tài sản đấu giá;
- Nhắc lại giá khởi điểm;
- Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá: không quá 02 (hai) phút kể từ khi đấu giá viên nhắc lại giá trả của người đã trả giá liền kề trước;
- Phát số cho người tham gia đấu giá;
- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá.
- Điều hành việc trả giá theo quy định dưới đây:
 - + Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;
 - + Người tham gia đấu giá bắt đầu trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá;
 - + Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

+ Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

14.3. Diễn biến của phiên đấu giá tài sản phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá tài sản, người ghi biên bản, người trúng đấu giá; đại diện một người tham gia đấu giá và khách mời tham dự phiên đấu giá (nếu có).

Điều 15: Xử lý các tình huống trong phiên đấu giá

15.1. Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá, hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá, hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

15.2. Trường hợp có từ hai người tham gia đấu giá trở lên cùng lúc giờ bằng số đề nghị trả giá, đấu giá viên có quyền được mời lần lượt người trả giá theo thứ tự.

15.3. Trường hợp người tham gia đấu giá trả giá thấp hơn giá khởi điểm (*đối với lần trả giá đầu tiên, ngay sau khi Đấu giá viên công bố giá khởi điểm*) hoặc trả giá thấp hơn giá của người đã trả giá trước đó hoặc trả giá thấp hơn giá của người trả giá trước liền kề đã trả cộng với bước giá (*đối với các lần trả giá tiếp theo*) thì bị coi là không hợp lệ, vi phạm quy chế và bị truất quyền tham gia đấu giá. Phiên đấu giá vẫn tiếp tục thực hiện với số người còn lại.

15.4. Rút lại giá đã trả:

Tại phiên đấu giá, người đã trả giá cao nhất mà rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó.

Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá và không được hoàn trả lại khoản tiền đặt trước.

15.5. Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá (nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá). Người từ chối kết quả trúng đấu giá thì sẽ không được hoàn trả lại tiền đặt trước.

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

15.6. Từ chối ký biên bản đấu giá

Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 16: Nội quy trong phòng đấu giá

16.1. Đối với người tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phòng tổ chức phiên đấu giá đúng giờ, ngày quy định theo thông báo của Công ty. Trước khi vào phòng đấu giá, người tham gia đấu giá phải xuất trình CCCD/HC/ĐKKD, giấy ủy quyền (nếu có) và ngồi đúng vị trí được sắp xếp;

- Không mang chất cháy nổ, vũ khí vào khu vực tổ chức phiên đấu giá, không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi đến tham dự phiên đấu giá;

- Những người không đăng ký tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan không được vào phòng tổ chức phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá có hành vi cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để tham dự phiên đấu giá; các hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng, trao đổi, bàn bạc hoặc có các biểu hiện, hành vi thông đồng đim giá, cản trở hoạt động đấu giá tài sản, gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá, đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá thì bị truất quyền tham gia đấu giá và không được nhận lại tiền đặt trước;

- Sau khi đấu giá viên đã công bố giá đã trả của người tham gia đấu giá, những người tham gia đấu giá đến chậm không được vào phòng tổ chức phiên đấu giá (*áp dụng đối với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nếu có*);

- Khoảng thời gian tối đa để thực hiện việc ghi phiếu, trả giá là năm phút, trước khi hết thời gian trả giá đấu giá viên nhắc ba lần để người tham gia đấu giá trả giá hoặc nộp phiếu trả giá (*áp dụng đối với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nếu có*);

- Người tham gia đấu giá không được trao đổi, không gây ồn ào, đi lại lộn xộn, không tự ý ra khỏi phòng đấu giá, không được sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc thông tin khác, không được quay phim, chụp hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của đấu giá viên hoặc thành viên Hội đồng đấu giá (*áp dụng đối với đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nếu có*).

16.2. Đối với đấu giá viên, thành viên hội đồng điều hành cuộc đấu giá:

- Điều hành phiên đấu giá theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định;

- Giữ thái độ lịch sự, tôn trọng đối với người tham gia đấu giá;

- Giải thích và hướng dẫn các yêu cầu của người tham gia đấu giá tận tình, chu đáo, nhanh gọn và đúng quy định của pháp luật, không được gây phiền hà, sách nhiễu đối với người tham gia đấu giá;

- Không được thực hiện các hành vi: lợi dụng danh nghĩa đấu giá viên để trục lợi; thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá và cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá; hạn chế cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá không đúng quy định của pháp luật; vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;

- Không mang chất cháy nổ, vũ khí vào khu vực tổ chức cuộc đấu giá. Không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi đến tham dự cuộc đấu giá và trong quá trình đấu giá.

Điều 17: Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước

- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá; tiền đặt trước được gửi vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Việt theo Thông báo đấu giá tài sản;

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho Công ty kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc;

- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả

lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản; Người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung theo điểm b, khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định tại khoản 10.2 Điều 10 của Quy chế đấu giá này.

Điều 18: Thẩm quyền của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá

- Trực tiếp điều hành phiên đấu giá;
- Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung theo điểm e và điểm g, khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;
- Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 19: Thẩm quyền của người có tài sản đấu giá

- Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá.
- Tham dự, giám sát phiên đấu giá do Công ty tổ chức.
- Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức hành nghề đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung theo điểm c và điểm d, khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.
- Yêu cầu đấu giá viên điều hành phiên đấu giá dừng phiên đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên điều hành có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật đấu giá được sửa đổi, bổ sung theo điểm a, khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c hoặc d khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản.

Điều 20: Quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

20.1. Quyền lợi:

- Được cung cấp đầy đủ thông tin và kiểm tra khảo sát tài sản trước khi tổ chức đấu giá;
- Được tham dự phiên đấu giá nếu đủ điều kiện theo quy định của Quy chế này;
- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham dự phiên đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai;
- Được đấu giá viên giải thích cụ thể mọi thắc mắc trước khi tiến hành đấu giá.

20.2. Nghĩa vụ:

- Nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ; nộp hồ sơ đúng thời gian quy định;
- Chấp hành, tuân thủ nội quy trong phòng đấu giá, quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành và các quy định của pháp luật có liên quan

Điều 21: Quyền lợi và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

21.1 Quyền lợi:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (nếu có) theo quy định của pháp luật hoặc cung cấp các giấy tờ liên quan đến kết quả trúng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;
- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;
- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

21.2 Nghĩa vụ:

- Ký biên bản đấu giá và các giấy tờ liên quan theo quy định (nếu có);
- Thực hiện các nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật liên quan đến việc trúng đấu giá;
- Nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền trúng đấu giá và các khoản thuế, phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 22: Xử lý các trường hợp vi phạm

22.1. Người tham gia đấu giá bị tước quyền tham gia phiên đấu giá do có các hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung theo điểm e và điểm g, khoản 5 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể như sau:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

22.2. Mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc đấu giá chỉ được Công ty và đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đó đưa ra và xem xét giải quyết ngay tại phiên đấu giá. Mọi khiếu nại sau khi công bố kết quả người trúng đấu giá và kết thúc phiên đấu giá sẽ không được chấp thuận.

Điều 23: Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá:

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá được thực hiện như sau: Trường hợp đấu giá tài sản theo phương thức trả giá lên, khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Điều 24: Những quy định khác trong phiên đấu giá

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại Hội trường đấu giá đúng thời gian quy định theo thông báo và theo Quy chế cuộc đấu giá đã niêm yết. Sau lần điểm danh thứ 3 mà người đăng ký đấu giá không có mặt hoặc khi phiên đấu giá đã khai mạc những người tham gia đấu giá mới có mặt đều không được tham dự phiên đấu giá và thuộc vào diện vắng mặt không có lý do.

- Chỉ có người đăng ký đấu giá có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào Phòng đấu giá. Người đăng ký đấu giá tham gia đấu giá không được tự ý ra khỏi Phòng đấu giá; không được sử dụng điện thoại di động, không hút thuốc lá và không được đi lại lộn xộn trong Phòng đấu giá trong thời gian diễn ra phiên đấu giá; Phải tuân thủ Quy chế đấu giá tài sản và Nội quy Phòng đấu giá; tuân thủ sự điều hành của đấu giá viên.

- Khi phiên đấu giá đang tiến hành thì chỉ có đại diện người có tài sản (nếu có); lực lượng công an; đấu giá viên, các chuyên viên đấu giá mới được ở tại Hội trường đấu giá để giám sát và hướng dẫn cho người tham gia đấu giá.

- Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc của người đăng ký đấu giá phải được trình bày tại cuộc đấu giá để được xem xét, giải quyết. Công ty không giải đáp, giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu nại được trình bày sau khi kết thúc cuộc đấu giá.

- Ngoài những quy định trên đây, người đăng ký tham gia đấu giá phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về đấu giá tài sản như: Luật đấu giá tài sản năm 2016; Luật số 37/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; Nghị định số 82/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25: Trách nhiệm của Công ty

25.1. Phối hợp các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thông báo, công khai, niêm yết tài sản đấu giá;

25.2. Hướng dẫn cho người đăng ký tham gia đấu giá các trình tự, thủ tục liên quan đến cuộc đấu giá;

25.3. Cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu của cuộc đấu giá để Người có tài sản phê duyệt kết quả trúng đấu giá theo quy định.

Điều 26: Điều khoản thi hành

26.1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người đăng ký và tham gia đấu giá, các đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức đấu giá phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định tại Quy chế này. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung hoặc từ ngữ không rõ ràng, cụ thể thì sẽ được giải thích hoặc áp dụng theo các quy định của pháp luật về đấu giá và quy chế của địa phương;

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc cuộc đấu giá./.

